INDICAÇÕES, ACEITAÇÕES E DECLARAÇÕES DE INDEPENDÊNCIA DOS ÁRBITROS

Arbitragem CAA nº 18/2024 · certidão da Secretaria-Geral sobre a formação do tribunal

1. INDICAÇÃO PELA REQUERENTE

No requerimento de instauração, protocolado em 2 de dezembro de 2024, a Requerente indicou como coárbitro o Prof. Dr. **Otávio Bittencourt Sales**, com currículo juntado sob o doc. R-30. Consultado pela Secretaria-Geral em 6 de dezembro de 2024, apresentou aceitação e declaração de independência em 22 de janeiro de 2025.

2. INDICAÇÃO PELA REQUERIDA

A Requerida foi notificada em 6 de dezembro de 2024 para responder e indicar coárbitro no prazo do art. 4º, § 4º, do Regulamento; a requerimento da Requerida, a Secretaria-Geral deferiu prorrogações sucessivas desse prazo, a última com termo em 10 de março de 2025.

Na resposta ao requerimento, protocolada em 10 de março de 2025, a Requerida indicou como coárbitro o Dr. **Ricardo Nogueira Furtado**, com currículo juntado sob o doc. C-14, cuja aceitação e declaração foram apresentadas em 9 de março de 2026, após a regularização do depósito das custas de administração.

3. ESCOLHA DO PRESIDENTE PELOS COÁRBITROS

Nos termos do art. 6º do Regulamento, os coárbitros escolheram de comum acordo, em 2 de março de 2026, a Dra. **Helena Vasconcellos Prado** para presidir o tribunal, e comunicaram a escolha à Secretaria-Geral, que a submeteu às partes; o coárbitro indicado pela Requerida participou da escolha ad referendum do seu aceite formal, apresentado em 9 de março de 2026. Não houve objeção no prazo de 5 (cinco) dias.

4. ACEITAÇÕES E DECLARAÇÕES DE INDEPENDÊNCIA

Coárbitro indicado pela Requerente — Otávio Bittencourt Sales

Aceitação. Aceito a nomeação para integrar o tribunal arbitral da Arbitragem CAA nº 18/2024, comprometendo-me a conduzir o procedimento com imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição, na forma do art. 13, § 6º, da Lei nº 9.307, de 1996.

Declaração de independência. Declaro não manter relação com as partes, seus advogados ou assistentes que comprometa minha independência e imparcialidade. Revelo ter emitido, em 2019, parecer jurídico em consulta sobre tema regulatório para sociedade não relacionada às partes deste procedimento.

Currículo (extrato): Doutor em Direito Econômico; professor de regulação e contratos administrativos; autor de obras sobre equilíbrio econômico-financeiro; árbitro em 52 procedimentos, com atuação frequente em disputas de saneamento e transportes.

Coárbitro indicado pela Requerida — Ricardo Nogueira Furtado

Aceitação. Aceito a nomeação para integrar o tribunal arbitral da Arbitragem CAA nº 18/2024, comprometendo-me a conduzir o procedimento com imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição, na forma do art.

13, § 6º, da Lei nº 9.307, de 1996.

Declaração de independência. Declaro não manter relação com as partes, seus advogados ou assistentes que comprometa minha independência e imparcialidade, e comprometo-me a revelar qualquer fato superveniente.

Currículo (extrato): Mestre em Direito Processual; advogado com atuação em contencioso arbitral e administrativo; árbitro em 41 procedimentos, dos quais 16 com entes públicos; integrante de lista de árbitros de três câmaras institucionais.

Presidente do Tribunal Arbitral — Helena Vasconcellos Prado

Aceitação. Aceito a nomeação para integrar o tribunal arbitral da Arbitragem CAA nº 18/2024, comprometendo-me a conduzir o procedimento com imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição, na forma do art. 13, § 6º, da Lei nº 9.307, de 1996.

Declaração de independência. Declaro não manter, nem haver mantido nos últimos cinco anos, relação profissional, societária ou de assessoria com as partes, seus controladores, advogados ou assistentes técnicos. Revelo, por dever de transparência, ter participado em 2021 de seminário acadêmico patrocinado por entidade setorial da qual a Requerente é associada, sem remuneração, fato que não compromete minha independência.

Currículo (extrato): Doutora em Direito Administrativo, com atuação em contratos de infraestrutura e concessões; professora de direito público; árbitra em 38 procedimentos, dos quais 11 envolvendo entes da administração pública, tendo presidido 14 tribunais. Ex-membro de comissão de reforma da legislação estadual de parcerias.

5. IMPUGNAÇÕES

Cientificadas das declarações, as partes não apresentaram impugnação no prazo do art. 7º do Regulamento. A revelação constante da declaração da presidente foi expressamente considerada pelas partes, que manifestaram concordância com a nomeação.

Costa do Jacarandá (JA), 17 de março de 2026.

Renata Campos Iglesias
Secretária-Geral da CAA